Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 21ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0005856-73.2021.8.17.2001**

EXEQUENTE: VERA MARIA ARAUJO SANTANA DE OLIVEIRA

EXECUTADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos, etc...

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, qualificado nos autos, em processo em que litiga contra VERA MARIA ARAUJO SANTANA DE OLIVEIRA, apresentou Embargos de Declaração (id. 97360201) contra a Sentença Homologatória de acordo proferida por este Juízo (id. 94321372), alegando a existência de omissão no julgado, por não haver apreciado a isenção de custas da fase de cumprimento de sentença pelo fato de o executado não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença ou qualquer outro incidente que vise discutir a exigibilidade, mencionando o art. 16, V, da Lei Estadual 17.116/2020, bem como a Nota Técnica nº 001/2021 do Grupo de Trabalho instituído pelo Ato nº 818, de 07 de dezembro de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Assim, pleiteia em sede de Embargos Aclaratórios que sejam supridas as omissões ao dispositivo legal apontado e a Nota Técnica 001/2021, editada pelo TJPE, reconhecendo como indevido o recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões aos presentes Embargos oferecidas pela embargada no Id. 97585531, em que ela não se opõe, pois afirma que inexiste incidência de custas se o cumprimento de sentença foi feito voluntariamente dentro do prazo do caput do art. 523, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Como é sabido, consoante inteligência do art. 494 do CPC, apenas é permitido ao Magistrado alterar a decisão para corrigir inexatidões materiais ou retificar erros de cálculos ou, ainda, por intermédio de embargos de declaração.

O art. 1.022, da Lei Processual Civil elenca as hipóteses que autorizam os Aclaratórios, nos seguintes termos:

> Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
>
> I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
>
> II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
>
> III- corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, verifico que, de fato, como alegam o embargante e a embargada, houve omissão do julgado ao condenar em despesas processuais da fase de cumprimento de sentença, sem considerar o disposto na Lei Estadual de Pernambuco de custas de nº 17.116/20.

Com efeito, de acordo com a Lei Estadual nº 17.116 de 04/12/2020, que consolida o *regime jurídico da taxa judiciária e das custas processuais devidas ao Poder Judiciário do Estado de Pernambuco*, há incidência de taxas judiciárias e custas processuais, quando da propositura da ação de conhecimento, bem como da fase de cumprimento de sentença. Também é cediço que a taxa judiciária e as custas processuais incidentes devem ser incluídas nos cálculos do credor, na fase de cumprimento de sentença, e previamente recolhidas pelo devedor em caso de apresentação de impugnação ou outro incidente que vise discutir a exigibilidade da obrigação, com base no art. 9º, IV e art. 16, IV da Lei Estadual nº 17.116, de 04/12/2020.

No entanto, **não houve a apresentação de impugnação e não foi ultrapassado o prazo do art. 523, do CPC para pagamento** (vide intimação para cumprimento de sentença de id. 87931162, que, segundo consulta aos expedientes de id. 12534327 foi enviada pelos correios ao executado, tendo o AR sido juntado aos autos em 08/11/2021, conforme ids. 92388194 e 92388196), de forma que ele detinha até 30/11/2021 para manifestar-se ou cumprir a condenação.

Em vez disso, o executado celebrou acordo nos autos desde 04/10/2021 no id. 89902323, já com o comprovante de pagamento nos ids. 91203332, 91203335 e 91203336.

Resta comprovado que não há a incidência de despesas processuais, sejam taxa judiciária ou custas processuais, da fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, atento ao que mais dos autos consta, **acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, com fulcro nos arts. 1.022 e ss., reconhecendo a omissão sobre a não incidência das despesas processuais inerentes à fase de cumprimento de sentença, a teor dos arts. 9º, IV e art. 16, IV da Lei Estadual nº 17.116, de 04/12/2020, retirando do dispositivo sentencial de id. 94321372 o parágrafo referente à intimação da executada para recolher as custas processuais**, nos moldes do art. 27, §3º da Lei de Custas e Emolumentos do TJPE (Lei Estadual nº 17.116 de 04 de dezembro de 2020), **e, em substituição, "declarando que não há incidência de despesas processuais da fase de cumprimento de sentença, pelo pagamento no prazo do art. 523, do CPC e pela ausência de impugnação, como determina os arts. 9º, IV e art. 16, IV da Lei Estadual nº 17.116, de 04/12/2020".**

Sanado esse erro, intimem-se as partes e arquive-se o feito sem nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Recife, 30 de setembro de 2022.

Nehemias de Moura Tenório

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **NEHEMIAS DE MOURA TENORIO**
30/09/2022 13:37:06
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **116236120**

22093013370590700000113628584

IMPRIMIR GERAR PDF